

Cass. civ., sez. III, sentenza 20/02/2004, n. 3413

CASS
Sentenza
20 febbraio 2004

Sul provvedimento

Citazione : Cass. civ., sez. III, sentenza 20/02/2004, n. 3413

Giurisdizione : Corte di Cassazione

Numero : 3413

Data del deposito : 20 febbraio 2004

Testo completo

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DUVA Vittorio - Presidente -
Dott. PREDEN Roberto - Consigliere -
Dott. PERCONTE LICATESE Renato - Consigliere -
Dott. MAZZA Fabio - rel. Consigliere -
Dott. FINOCCHIARO Mario - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

DI TE RA, elettivamente domiciliata in ROMA VIA MONTESANTO 25, presso lo studio dell'avvocato MAURO LIVI, che la difende, giusta delega in atti;

- ricorrente -

contro

UC RI LA, elettivamente domiciliata in ROMA VIA OSLAVIA 40, presso lo studio dell'avvocato FLAVIA BIANCHI, che la difende, giusta delega in atti;

- controricorrente -

avverso la sentenza n. 4654/99 del Tribunale di ROMA, Sezione 3^a Civile, emessa il 18/01/99 e depositata il 1779 13/03/99 (R.G. 5241/98);

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 08/10/03 dal Consigliere Dott. Fabio MAZZA;

udito l'Avvocato Flavia BIANCHI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. CENICCOLA Raffaele, che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
A seguito di ricorso ex art. 45 legge 392/78, proposto da OA AR UD, conduttrice dell'immobile sito in Roma, corso Francia 249, concessore in locazione da Di FA DI, il Pretore di Roma, con sentenza 28.12.1996, determinava il canone legale e condannava la Di FA al pagamento della

somma di lire 4.815.224 in favore della OA, a titolo di restituzione di quanto versato in eccesso sul canone dovuto per il periodo da novembre 1988 a giugno 1989. La Di FA proponeva appello nelle forme del rito ordinario deducendo che il contratto era stato stipulato per l'assolvimento di esigenze di natura transitoria della conduttrice, cosicché non era soggetto alle norme riguardanti l'equo canone. L'appellata si costituiva eccependo l'irritualità dell'appello perché non proposto nelle forme di cui all'art. 447 bis c.p.c.; nel merito chiedeva il rigetto dello stesso e proponeva appello incidentale per ottenere la restituzione delle somme versate in eccedenza, rispetto ai canoni dovuti, per tutto il periodo di vigenza del contratto. All'udienza del giorno 8.5.1998 il G.I. rimetteva gli atti al Presidente affinché fosse disposto il mutamento del rito e a ciò veniva provveduto con ordinanza presidenziale, a mezzo della quale era fissata l'udienza di discussione avanti al collegio per il giorno 18.1.1999.

Quindi il Tribunale, con sentenza 13.3.1999, rigettava l'appello principale ed accoglieva quello incidentale, condannando la Di FA al pagamento, in favore della OA, della ulteriore somma di lire 34.556.533, a titolo di ripetizione di indebito sui canoni versati dal giugno 1989 al giugno 1994. La Di FA propone ricorso per Cassazione affidato a due mezzi di gravame. Resiste la OA con controricorso. Le parti hanno prodotto memorie. MOTIVI DELLA DECISIONE

Deve essere esaminato per primo il secondo mezzo di gravame, giacché con esso la ricorrente contesta la ritualità della proposizione dell'appello incidentale, denunciando, sul punto, la violazione dell'art. 436 del codice di procedura civile. La Di FA, infatti, assume che detto appello doveva essere dichiarato inammissibile in quanto la OA si sarebbe costituita in appello oltre i termini previsti dalla norma citata e senza aver provveduto alla rituale notifica dell'atto contenente l'impugnazione incidentale. La censura non merita accoglimento. Come già si è detto la Di FA provvedeva ad

introdurre il giudizio di appello nelle forme e nei termini del giudizio ordinario, notificando alla OA atto di citazione a comparire ad udienza fissa. L'appellata si costituiva nelle forme ordinarie, proponendo appello incidentale ed eccependo la violazione dell'art. 447 bis, 1^ comma c.p.c. e il Presidente del Tribunale, con decreto 11.5.1998, disponeva il mutamento del rito fissando per il giorno 18.1.1999 l'udienza collegiale per la discussione. Quindi, nonostante risultasse già ritualmente introdotto l'appello incidentale, la OA provvedeva a notificare all'appellante principale, in data 28.12.1998, e pertanto nei termini di cui al citato art. 436 c.p.c., che dovevano essere computati rispetto alla udienza del 18.1.1999, prima udienza dopo il mutamento del rito, una memoria difensiva contenente l'impugnazione incidentale. Ella ha pertanto adempiuto anche all'onere processuale previsto dall'art. 436, 3^ comma c.p.c. Con il primo mezzo di gravame la ricorrente denuncia l'insufficienza della motivazione su un punto decisivo della controversia, ossia sulla destinazione d'uso del villino prevista contrattualmente. Osserva che il giudice a quo ha fatto malgoverno delle testimonianze assunte nel giudizio, nonché della documentazione da lei versata in atti; che il Tribunale, se avesse letto le deposizioni suddette integrandole tra loro e le avesse confrontate con gli altri elementi probatori risultanti dagli atti, avrebbe certamente dovuto ritenere il carattere eccezionale e temporaneo del rapporto locativo. La censura non merita accoglimento, il vizio di motivazione insufficiente ricorre allorché venga rilevata nella sentenza una obiettiva carenza di elementi atti a ricostruire l'iter argomentativo e il criterio logico seguiti

dal giudice nella formazione del suo convincimento, cosicché non possa essere individuata con la necessaria chiarezza la ratio decidendi (vedi **Cass. 3^, 27.1.2003 n. 1147; Cass. 3^, 20.11.2002 n. 16334**). Tale obiettiva carenza non ricorre nella sentenza impugnata, nella quale il giudice ha esposto con sufficiente chiarezza e compiutezza e con logicità tutti gli elementi e le argomentazioni del suo convincimento, avendo negato validità probatoria agli elementi indiziari indicati dalla appellante principale ed avendo ritenuto logica l'interpretazione del contratto come destinato ad uso abitativo. Del resto, affinché la motivazione possa essere considerata adeguata e sufficiente, non è necessario che il giudice prenda in considerazione tutte le argomentazioni svolte dalle parti, essendo invece sufficiente che indichi le ragioni del proprio convincimento, dovendosi in tal caso ritenere implicitamente rigettate tutte le argomentazioni incompatibili con esse (vedi **Cass. 3^, 29.11.1999 n. 13342; Cass. 3^, 1.12.1999 n. 13359**). Il ricorso deve essere quindi rigettato. Sussistono giusti motivi per la compensazione delle spese del giudizio di Cassazione.

P.Q.M.

La Corte.

Rigetta il ricorso e compensa le spese del giudizio di Cassazione. Così deciso in Roma, il 8 ottobre 2003.

Depositato in Cancelleria il 20 febbraio 2004